



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DA CAPITAL — FORO CENTRAL CÍVEL — 12ª VARA CÍVEL

DATASET PARA TREINAMENTO DE IA — CASO 01 DE 10

Ramo: Direito do Consumidor | Tema: Inscrição Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Processo nº: 1002341-88.2024.8.26.0100
Classe: Procedimento Comum Cível — Indenização por Dano Moral
Requerente: Lucas Gabriel Santos
Requerido: Banco Finanza S/A
Resultado: **PROCEDENTE**

I. RELATÓRIO

Vistos. LUCAS GABRIEL SANTOS ajuizou a presente Ação Indenizatória em face de BANCO FINANZA S/A, alegando, em síntese, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) por dívida referente a contrato de cartão de crédito no valor de R\$ 1.850,00, o qual jamais contratou. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R\$ 15.000,00. Em contestação (fls. 45/58), o réu defendeu a regularidade do débito, sustentando contratação regular via aplicativo móvel, sem apresentar comprovante de repasse ou telas auditáveis.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC. A relação jurídica é consumerista (Súmula 297/STJ). Cabia à instituição financeira demonstrar a legitimidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). As telas sistêmicas unilaterais acostadas pelo réu não possuem força probatória hábil a comprovar a manifestação de vontade do autor. Aplica-se a Súmula 479 do STJ (responsabilidade objetiva por fraudes praticadas por terceiros). O dano moral decorrente do apontamento indevido opera-se *in re ipsa*. Levando em conta a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, fixo a verba compensatória em R\$ 10.000,00.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial para:

- Declarar a inexistência do débito de R\$ 1.850,00 sob o contrato nº 9982-A;
- Condenar o réu ao pagamento de R\$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela Tabela do TJSP desde este arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
- Confirmar a liminar e determinar a baixa definitiva do protesto/inscrição.

Condeno o réu nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. P.R.I.

Dr. Roberto Mendes Alencar
Juiz de Direito



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE BELO HORIZONTE — 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

DATASET PARA TREINAMENTO DE IA — CASO 02 DE 10

Ramo: Direito de Família | Tema: Revisional de Alimentos — Redução por Alteração Financeira

Processo nº: 5014892-12.2023.8.13.0024
Classe: Ação Revisional de Alimentos
Requerente: Carlos Eduardo Moreira
Requerido: M.V.M. (Representado por sua genitora)
Resultado: **PARCIALMENTE PROCEDENTE**

I. RELATÓRIO

Vistos. CARLOS EDUARDO MOREIRA ajuizou Revisional de Alimentos contra seu filho menor M.V.M., pretendendo a redução da pensão alimentícia de 30% para 15% dos seus rendimentos líquidos. Alega que sofreu redução salarial após demissão do emprego anterior e reconstrução em nova empresa com piso inferior, além de ter constituído novo núcleo familiar com o nascimento de segundo filho. O réu apresentou contestação requerendo a manutenção da verba, alegando aumento das despesas escolares do menor. O Ministério Público opinou pela procedência parcial em 20%.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A alteração da obrigação alimentar pressupõe a modificação no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (art. 1.699 do Código Civil). Os documentos acostados comprovam a diminuição do patamar remuneratório do alimentante de R\$ 6.500,00 para R\$ 3.800,00, bem como a superveniência de nova prole. Embora a prestação de sustento da nova prole não exima o pai do dever para com o primeiro filho, impõe-se a readequação equitativa para garantir a subsistência de ambos sem sobrecarregar excessivamente o devedor. A redução total para 15% comprometeria o sustento do menor réu, sendo adequada a fixação no patamar de 20% do salário líquido.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, ouvido o Ministério Público, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido formulado para:

- Reduzir a obrigação alimentícia do autor em favor do filho M.V.M. para o percentual de **20% (vinte por cento)** de seus rendimentos líquidos (incidindo sobre 13º e férias, excluídos FGTS e horas extras eventuais);
- Em caso de desemprego, fixar os alimentos em 50% do salário mínimo nacional vigente.

Em razão da sucumbência recíproca, custas divididas igualmente. Sem condenação em honorários por gratuidade de justiça deferida a ambas as partes. Registre-se.

Dra. Mariana Costa Vasconcelos
Juíza de Direito



PODER JUDICIÁRIO DO TRABALHO — 2ª REGIÃO
15ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP

DATASET PARA TREINAMENTO DE IA — CASO 03 DE 10

Ramo: Direito do Trabalho | Tema: Reconhecimento de Vínculo Empregatício e Horas Extras

Processo ATOrd: 1000871-45.2023.5.02.0015
Reclamante: Fernando Henrique Lima
Reclamada: Logística Express & Entregas Ltda.
Resultado: **PROCEDENTE**

I. RELATÓRIO

Vistos. FERNANDO HENRIQUE LIMA ajuizou reclamação trabalhista em face de LOGÍSTICA EXPRESS & ENTREGAS LTDA., alegando ter trabalhado como motorista entregador no período de 10/01/2022 a 15/11/2023, mediante remuneração média mensal de R\$ 3.200,00, sem registro em CTPS. Postulou o reconhecimento do vínculo de emprego, verbas rescisórias, horas extras e adicional noturno. A ré defendeu-se arguindo prestação de serviços autônoma por meio de aplicativo próprio. Colhidos depoimentos testemunhais em audiência de instrução.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Para a configuração da relação de emprego, exige-se a presença concomitante dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT (pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação). Da prova oral restou comprovado que o autor cumpria roteiros fixados pela ré, com penalidades em caso de recusa de entregas e obrigatoriedade de cumprimento de jornada diária das 07h às 19h com 30 minutos de intervalo. A subordinação jurídica e algorítmica ficou plenamente caracterizada. Inexistia autonomia na fixação de preços ou escolha dos clientes pelo entregador. Reconhece-se o vínculo empregatício alegado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por FERNANDO HENRIQUE LIMA para:

- Declarar o vínculo empregatício entre as partes de 10/01/2022 a 15/11/2023 na função de Motorista Entregador;
- Condenar a reclamada a assinar a CTPS e pagar: aviso prévio indenizado, 13º salários proporcionais, férias + 1/3, FGTS + 40%, além de horas extras excedentes à 8ª diária e 44ª semanal com adicional de 50%;
- Determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias cabíveis.

Custas pela reclamada no valor de R\$ 800,00, calculadas sobre o valor arbitrado à condenação de R\$ 40.000,00. Cumpra-se após o trânsito em julgado.

Dr. Marcelo Prado Figueiredo
Juiz do Trabalho



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMARCA DA CAPITAL — 3ª VARA CRIMINAL

DATASET PARA TREINAMENTO DE IA — CASO 04 DE 10

Ramo: Direito Penal | Tema: Furto Qualificado por Concurso de Pessoas (Art. 155, §4º, IV)

Processo Crime: 0089123-11.2023.8.19.0001
Autor: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Réu: Rafael Souza e Silva
Resultado: **CONDENAÇÃO**

I. RELATÓRIO

Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra RAFAEL SOUZA E SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Consta da peça acusatória que o acusado, em comunhão de ações com terceiro não identificado, subtraiu para si mercadorias avaliadas em R\$ 3.400,00 de um estabelecimento comercial. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Em alegações finais, o MP pediu a condenação integral. A Defensoria Pública pugnou pelo afastamento da qualificadora e fixação do regime aberto.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e laudo de avaliação indireta. A autoria é certa. O réu foi flagrado por câmeras de vigilância externas e detido logo após a fuga na posse das mercadorias. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos e harmônicos. A qualificadora do concurso de pessoas resta evidenciada pelas filmagens que mostram a divisão de tarefas com comparsa que prestou vigilância. Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Passa-se à dosimetria da pena.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para **CONDENAR** o réu RAFAEL SOUZA E SILVA às sanções do art. 155, § 4º, IV, do CP.

Dosimetria: Fixada a pena-base no mínimo legal em 2 anos de reclusão. Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento/diminuição. Pena definitiva em **2 (dois) anos de reclusão** e 10 dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana). Regime inicial **Aberto**.

Concedo o direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de guia. P.R.I.

Dra. Luciana Barreto Fontes
Juíza de Direito



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CURITIBA — 5ª VARA CÍVEL

DATASET PARA TREINAMENTO DE IA — CASO 05 DE 10

Ramo: Direito Imobiliário | Tema: Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança de Aluguéis

Processo nº: 0012984-77.2023.8.16.0001
Classe: Ação de Despejo por Falta de Pagamento
Autor: Imobiliária e Empreendimentos Alvorada Ltda.
Réu: Marcos Antonio Oliveira
Resultado: **PROCEDENTE**

I. RELATÓRIO

Vistos. IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS ALVORADA LTDA. moveu Ação de Despejo c/c Cobrança em face de MARCOS ANTONIO OLIVEIRA, sustentando que firmou contrato de locação residencial do imóvel localizado na Rua das Flores, 120, Curitiba/PR. Afirma que o locatário deixou de adimplir os aluguéis e encargos condominiais desde maio de 2023, perfazendo um débito total de R\$ 14.500,00. O réu, apesar de devidamente citado, não purgou a mora nem apresentou contestação, operando-se os efeitos da revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O processo comporta julgamento antecipado (art. 355, II, CPC). Ante a ausência de defesa, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela autoria (art. 344 do CPC). Ademais, a falta de pagamento do aluguel constitui infração contratual e legal expressa (art. 9º, III, da Lei 8.245/91). O demonstrativo de débito juntado aos autos reflete com clareza os encargos devidos, incluindo IPTU e taxa condominial ajustados no contrato. Impõe-se a procedência do pedido rescisório e de cobrança.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados para:

- Declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes;
- Conceder o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório (art. 63, §1º, da Lei 8.245/91);
- Condenar o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos até a efetiva imissão na posse, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde os vencimentos.

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. P.R.I.

Dr. Alexandre Vinícius Guimarães
Juiz de Direito



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE PORTO ALEGRE — 1ª VARA CÍVEL

DATASET PARA TREINAMENTO DE IA — CASO 06 DE 10

Ramo: Responsabilidade Civil | Tema: Acidente de Trânsito — Avarias e Danos Materiais

Processo nº: 5003411-90.2023.8.21.0001
Classe: Ação de Reparação de Danos por Acidente de Veículo
Autor: Gustavo Zimmermann
Réu: Transportadora Rápido Sul S/A
Resultado: **PROCEDENTE**

I. RELATÓRIO

Vistos. GUSTAVO ZIMMERMANN interpôs ação indenizatória contra TRANSPORTADORA RÁPIDO SUL S/A, alegando que em 14/02/2023 teve seu veículo abalroado na traseira pelo caminhão de propriedade da ré enquanto aguardava a abertura do sinal semafórico. Pleiteia indenização por danos materiais no valor de R\$ 18.200,00 conforme menor orçamento. A ré contestou sustentando caso fortuito por pista molhada e que o autor teria freado de forma brusca e inopinada.

II. FUNDAMENTAÇÃO

É presumida a culpa do motorista que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente (Súmula do STJ e doutrina consolidada). Cabe ao condutor guardar distância de segurança e observar a velocidade compatível com as condições da pista (art. 29, II, do CTB). A tese de pista molhada não exime a responsabilidade, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade do transporte. Os orçamentos apresentados pelo autor são idôneos e comprovam o nexo causal entre a colisão e os estragos no automóvel.

III. DISPOSITIVO

Em face do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação para:

Condenar a ré TRANSPORTADORA RÁPIDO SUL S/A ao pagamento de **R\$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais)** a título de danos materiais, valor este que deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar da data do menor orçamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Arcará a ré com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o montante da condenação. Publique-se. Intimem-se.

Dr. Fernando Henrique Roche
Juiz de Direito



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
COMARCA DE SALVADOR — 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO

DATASET PARA TREINAMENTO DE IA — CASO 07 DE 10

Ramo: Direito do Consumidor | Tema: Cancelamento de Voo e Extravio de Bagagem

Processo nº: 8011234-55.2023.8.05.0001
Classe: Ação Declaratória c/c Reparação de Danos
Autor: Beatriz Nogueira Castro
Réu: Companhia Aérea Asas do Brasil S/A
Resultado: **PROCEDENTE**

I. RELATÓRIO

Vistos. BEATRIZ NOGUEIRA CASTRO moveu ação em face de COMPANHIA AÉREA ASAS DO BRASIL S/A, narrando cancelamento injustificado de voo internacional com atraso de 24 horas para reacomodação, além do extravio temporário de sua bagagem por 5 dias durante viagem de férias. Pediu indenização por danos materiais referentes a gastos emergenciais com vestuário e danos morais de R\$ 20.000,00. A ré alegou reestruturação da malha aérea decorrente de condições meteorológicas adversas.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC). A alegada readequação de malha constitui fortuito interno do negócio, inábil a afastar o dever de indenizar. O atraso severo de 24 horas somado ao extravio prolongado de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento, gerando aflição e transtorno indenizáveis. Os comprovantes de compras de itens de primeira necessidade perfazem R\$ 2.300,00, devendo ser integralmente ressarcidos. O dano moral deve ser arbitrado em R\$ 12.000,00.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados para condenar a ré:

- Ao pagamento de **R\$ 2.300,00** a título de danos materiais, corrigidos desde os desembolsos e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;
- Ao pagamento de **R\$ 12.000,00** a título de indenização por danos morais, corrigidos desde esta sentença e com juros desde a citação.

Custas e honorários sucumbenciais pela ré, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Registrada eletronicamente.

Dra. Carla Maria Bahia
Juíza de Direito



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO — JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO — 4ª VARA FEDERAL

DATASET PARA TREINAMENTO DE IA — CASO 08 DE 10

Ramo: Direito Previdenciário | Tema: Concessão de Aposentadoria por Invalidez / BPC

Processo nº: 0804512-33.2023.4.05.8300
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível — Previdenciário
Autor: Severino Ramos da Silva
Réu: INSS — Instituto Nacional do Seguro Social
Resultado: **PROCEDENTE**

I. RELATÓRIO

Vistos. SEVERINO RAMOS DA SILVA ajuizou ação em face do INSS pleiteando o restabelecimento e conversão do benefício de auxílio-doença em Aposentadoria por Incapacidade Permanente. O autor alega ser portador de patologia ortopédica degenerativa grave na coluna vertebral que o impede de exercer sua profissão habitual de pedreiro. Realizada perícia médica judicial sob o crivo do contraditório. O INSS apresentou contestação alegando capacidade laboral parcial e suscetibilidade de reabilitação.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O laudo pericial oficial foi categórico ao concluir pela existência de incapacidade total e permanente para atividades laborais que exijam esforço físico pesado, considerando a idade avançada do autor (61 anos) e sua baixa escolaridade. Diante do contexto socioeconômico e cultural, a reabilitação profissional mostra-se inviável na prática (Súmula 47 da TNU). Preenchidos os requisitos da qualidade de segurado e carência legal, impõe-se a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente a partir da cessação indevida do auxílio-doença em sede administrativa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido para:

- Condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de **Aposentadoria por Incapacidade Permanente** desde a DIB fixada no cancelamento administrativo (10/05/2023);
- Determinar o pagamento das parcelas vencidas, corrigidas pelo INPC e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810/STF);
- Tutela de urgência concedida para implantação imediata do benefício no prazo de 30 dias.

Sem condenação em custas ou honorários nesta instância nos termos da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes.

Dr. José Barbosa Albuquerque
Juiz Federal



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
COMARCA DE FORTALEZA — 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

DATASET PARA TREINAMENTO DE IA — CASO 09 DE 10

Ramo: Direito Administrativo | Tema: Fornecimento de Medicamento de Alto Custo

Processo nº: 0219845-10.2023.8.06.0001
Classe: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar
Autor: Francisca das Chagas Melo
Réu: Estado do Ceará e Município de Fortaleza
Resultado: **PROCEDENTE**

I. RELATÓRIO

Vistos. FRANCISCA DAS CHAGAS MELO ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do ESTADO DO CEARÁ e do MUNICÍPIO DE FORTALEZA, solicitando o fornecimento continuado do medicamento Pembrolizumabe, prescrito por médico oncologista para tratamento de neoplasia maligna. Alega ausência de condições financeiras para arcar com o tratamento orçado em R\$ 25.000,00 por aplicação. Deferida a tutela antecipada. Os réus contestaram apontando a ausência do fármaco no rol padronizado do SUS (RENAME).

II. FUNDAMENTAÇÃO

O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia imediata (art. 196 da CF). Os entes federados possuem responsabilidade solidária na prestação de cuidados de saúde (Tema 793/STF). Foram preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: a) comprovação médica da imprescindibilidade do fármaco e ineficácia dos substitutos padronizados; b) incapacidade financeira da postulante; c) registro do medicamento na ANVISA. A ausência de padronização administrativa não pode se sobrepor ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão autoral para:

- Confirmar a tutela provisória e condenar solidariamente os réus a fornecerem à autora o medicamento **Pembrolizumabe**, conforme receita e indicação médica, enquanto perdurar a necessidade terapêutica;
- Fixar multa diária de R\$ 1.000,00 em caso de descumprimento injustificado ou interrupção do fornecimento público.

Sem custas para os entes públicos. Condeno os réus em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R\$ 3.000,00 (art. 85, § 8º, CPC). Sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Dr. Antônio Célio Araripe
Juiz de Direito



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE GOIÂNIA — 4ª VARA CÍVEL

DATASET PARA TREINAMENTO DE IA — CASO 10 DE 10

Ramo: Direito Civil / Contratos | Tema: Cobrança de Multa por Rescisão Contratual

Processo nº: 5119823-44.2023.8.09.0051
Classe: Ação de Cobrança / Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços
Autor: Agência Digital Marketing & Design Ltda.
Réu: Comércio de Alimentos Ouro Verde Ltda.
Resultado: **IMPROCEDENTE**

I. RELATÓRIO

Vistos. AGÊNCIA DIGITAL MARKETING & DESIGN LTDA. ajuizou Ação de Cobrança contra COMÉRCIO DE ALIMENTOS OURO VERDE LTDA., alegando que a ré rescindiu imotivadamente o contrato de prestação de serviços de publicidade antes do término do prazo de vigência de 12 meses. Pede a condenação da ré ao pagamento da multa rescisória contratual avençada de 50% sobre o valor das parcelas vincendas (R\$ 24.000,00). A ré contestou argumentando exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), devido a atrasos sistemáticos na entrega das campanhas.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A prova documental acostada pela ré (troca de e-mails e registros de chamados) demonstra de forma irrefutável que a autora deixou de entregar diversos relatórios analíticos e descumpriu os prazos pactuados para lançamento de material publicitário. Trata-se de descumprimento prévio do contrato por parte da contratada, o que legitima a rescisão unilateral efetuada pela tomadora de serviços, sem a incidência de penalidade. Inaplicável a cobrança da cláusula penal por quem deu causa à interrupção da avença. Impõe-se a improcedência do pedido.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos deduzidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte ré, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. P.R.I.

Dr. Renato Siqueira Campos
Juiz de Direito